

1500175-07.2022.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Alexandro Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... (processo 0002131-89.2009.8.26.0047, tráfico de drogas, 1ª Vara Criminal de Assis, fls. 214), pelo que elevo a pena-base em 1/5 e a fixo em 18 (dezoito) dias de prisão simples.

Na segunda fase, incidem a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, II, alínea f, do Código Penal, as quais se compensam, razão pela qual mantenho a pena em 18(dezoito) dias de prisão simples, a qual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500175-07.2022.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500175-07.2022.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2020330/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 22594404 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 319/22/506

- DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2020330 - DEL.DEF.MUL. ASSIS, 319/22/506 - DEL.DEF.MUL.

ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR FRANCO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandro Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

JULIO CÉSAR FRANCO foi denunciado como incurso no art. 147 do Código Penal (duas vezes), art. 24-A da Lei nº 11.340/06, artigo 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41 (quatro vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), anotando-se que incide o disposto na Lei nº. 11.340/06, porque: (1) no dia 23 de janeiro de 2022, às 15h30min, na Rua Presidente Prudente, 770 - Vila Progresso, cidade e comarca de Assis, ameaçou, por palavras e mensagens escritas, sua ex-companheira Elisângela da Rocha, de causar-lhe mal injusto e grave; (2) nas

nas mesmas circunstâncias de dia, hora e local descritos acima, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06; (3) por fim, que nas referidas circunstâncias de tempo e local acima, praticou vias de fato contra seus filhos Ingrid Vitória da Rocha Franco (com 13 anos), Priscila da Rocha Franco e Juliano César da Rocha Franco.

Eis os fatos conforme a peça acusatória:

Segundo se apurou, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por cerca de 27 (vinte e sete) anos e possuem 4 filhos em comum, estando separados desde 05/11/2021.

Na data dos fatos, por volta das 2h, JULIO CESAR procurou ELISANGELA no local de trabalho a fim de averiguar se ela estava em novo relacionamento amoroso. Em seguida saiu do local, mas enviou várias mensagens para vítima chamando-a de ""VAGABUNDA, VADIA, BISCATE, TÁ DANDO O CU, TÁ DANDO O RABO".

Não satisfeito, enviou-lhe outras mensagens, ameaçando-a de morte: ""TÁ COM MEDO DE VER A MSG AI SUA VAGABUNDA, BISCATE. TÁ EM CHOQUE VAGABUNDA, VOCÊ VAI MORRER E JÁ ERA MANO. METE EU NA CADEIA MANO. DEIXA EU LÁ PRESO 10 ANOS LÁ. QUANDO EU SAIR EU VOU MATAR VOCÊ SUA VAGABUNDA".

Na tarde daquele mesmo dia, JULIO CESAR foi à residência de ELISÂNGELA e, como ela não se encontrava no local, exigiu que a filha INGRID ligasse para a genitora, mas como ela se negou fez novas ameaças à ex-companheira dizendo: "VOU MATAR SUA MÃE HOJE".

Diante da negativa da filha em ligar para a mãe, JULIO CÉSAR desferiu um tapa em seu rosto sem, contudo, causar-lhe lesão corporal.

Frente à agressão, PRISCILA interveio na briga para afastar JULIO CESAR da irmã INGRID, porém, também foi agredida pelo acusado com puxões de cabelo e empurrões, sem sofrer lesões corporais.

Ao escutar os gritos de PRISCILA, seu irmão JULIANO agiu em defesa da irmã e entrou em luta corporal com JULIO CESAR, e ambos se agrediram mutuamente.

A denúncia foi recebida (fls. 122), o réu foi citado (fl. 140) e apresentou defesa (fls. 144/146), sendo confirmado o recebimento da denúncia (fls. 152/154).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e testemunhas, além de interrogado o réu.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com reconhecimento da agravante da reincidência e a atenuante da confissão, bem como imposição do regime semiaberto.

A Defesa, por seu turno, pugnou pela improcedência da ação penal, por insuficiência da prova.

II - Fundamentação

A ação penal é parcialmente procedente.

Com efeito, em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, a prova é suficiente para demonstrar que, no dia 27/11/2021, no bojo dos autos 1500449-55.2021.8.26.0580 (fls. 16/18 daquele feito), foram concedidas medidas protetivas que consistiam, dentre outras, na proibição de se aproximar e manter contato com Elisângela da Rocha, das quais o acusado foi regularmente intimado em 28/11/2021 (fl. 26 daqueles autos).

Entretanto, apesar de encontrar-se ciente das proibições constantes da referida decisão judicial, no dia 23/01/2022, o réu enviou mensagens à vítima, bem como esteve na casa dela.

Nesse sentido, observo que, além das declarações da vítima e dos filhos do casal, ouvidos em juízo, o réu admitiu ter ido à casa dela, bem como haver lhe enviado as mensagens narradas na denúncia.

Assim, está configurado o tipo penal descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06, que se aperfeiçoa pela conduta de descumprir decisão judicial concessiva de medidas protetivas, não exigindo qualquer outro resultado transbordante da violação da norma. Além disso, não há mostras de que o casal, ao tempo dos fatos, estivesse se reconciliando, de modo a se ter tal circunstância como amparo para a aproximação e o envio de mensagens.

Portanto, de rigor a procedência da ação penal pelo crime de descumprimento da decisão judicial concessiva das medidas protetivas.

Ademais, a ação penal também procede em relação à contravenção penal perpetrada em desfavor de Ingrid Vitória da Rocha Franco. Como declarado por Ingrid e confirmado por sua irmã Priscila, o réu estava um tanto irritado e desferiu um tapa no rosto dela(Ingrid). O tapa em si foi confirmado pelo réu, o qual alegou, contudo, que não agiu como um inimigo da filha, como um agressor, mas como um pai que se entendeu legitimado a disciplinar a filha, já que Ingrid o teria tratado com deboche.

Considero que um Estado que proclama ter como objetivo fundamental a construção de uma sociedade justa, livre e solidária (CF, art. 3º, inc. I) não pode ser avesso à possibilidade de o pai exercer, moderadamente, poder de correção sobre os filhos menores, que, por exemplo, hajam com petulância e agressividade. Aliás, o poder de correção encontra previsão no art. 1.638, inc. I, do Código Civil, cuja constitucionalidade, até onde se sabe, está mantida. De fato, justiça, liberdade e solidariedade pressupõem capacidade de respeitar o próximo e o ser humano que não for capacitado a respeitar os pais muito provavelmente será incapaz de respeitar o semelhante com que se deparar nas múltiplas relações que será levado a estabelecer na vida em sociedade.

Entretanto, a despeito dessa premissa, no caso em tela, não há mostras de que Ingrid agiu com petulância e agressividade contra o réu, não se podendo, assim, admitir a versão de que, ao desferir o tapa no rosto, o réu tivesse agido com a finalidade de exercer, com moderação, o poder de correção e disciplina que lhe assiste na qualidade de pai.

Assim, tenho como efetivamente configurado o tipo contravencional previsto no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, que se configura por qualquer agressão física contra a pessoa, que não constitua lesão corporal.

Nessa direção, ensina MARCELLO JARDIM LINHARES que vias de fato são "(...) atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatá-la qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestá-la" (Contravenções penais, v. 1, p. 164).

Ademais, além de típico, o fato é também antijurídico, porquanto não há que se falar em legítima defesa ou exercício regular de direito, excludentes aparentemente suscitadas na autodefesa.

Porém, a ação penal improcede em relação ao crime de ameaça, bem como em relação às contravenções penais supostamente perpetradas em desfavor de Priscila da Rocha Franco e Juliano César da Rocha Franco.

Com efeito, em relação ao crime de ameaça, vê-se que, não obstante o envio das mensagens referidas na inicial acusatória pelo réu à vítima esteja cabalmente demonstrado, inclusive pela confissão dele, certo é que, no caso concreto, ao que se depreende da prova (=material produzido sob o crivo do contraditório), a conduta do réu não foi capaz de violar o bem jurídico tutelado pela norma. Para configuração do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal é necessário que a conduta seja capaz de promover desequilíbrio emocional e psicológico no seu destinatário. Ocorre, contudo, que, no caso em tela, ouvida em juízo, a vítima afirmou categoricamente que não levou as palavras do réu a sério, pois conhecia o réu e estava certa de que ele não seria capaz de lhe fazer mal.

Logo, nesse quadro, a prova não é suficiente para demonstração da tipicidade da conduta, sendo imperativa a improcedência da ação penal quanto ao crime de ameaça. Por fim, a prova demonstrou, com clareza, que não foi o réu quem teve a iniciativa de agredir Priscila e Juliano. De fato, ao serem ouvidos em juízo, ambos afirmaram que foram eles quem agrediram o réu, assim agindo porque não queriam que ele entrasse na casa.

Importante sublinhar, como também se extrai da prova, no momento em que Priscila e Juliano investiram contra o réu não estava agredindo Ingrid. Diferente disso, já havia desferido o tapa em Ingrid. Logo, sequer é possível afirmar que Priscila e Juliano agiram para repelir injusta agressão atual do réu contra terceiro(Ingrid). Ademais, nem Priscila nem Juliano afirmaram com segurança, em juízo, que foram

agredidos pelo réu, essencialmente se limitando a afirmarem o protagonismo que exerceram naquele contexto. Isso já basta para a improcedência da ação em relação às contravenções penais contra eles.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fatos típicos (que se amoldam aos artigos 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, uma vez, e artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, na forma do concurso material) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria das penas.

CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41:

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao sentenciado, uma vez que registra mau antecedente (processo 0002131-89.2009.8.26.0047, tráfico de drogas, 1ª Vara Criminal de Assis, fls. 214), pelo que elevo a pena-base em 1/5 e a fixo em 18 (dezoito) dias de prisão simples.

Na segunda fase, incidem a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, II, alínea f, do Código Penal, as quais se compensam, razão pela qual mantenho a pena em 18(dezoito) dias de prisão simples, a qual torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias a serem consideradas.

CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao sentenciado, uma vez que registra mau antecedente (processo 0002131-89.2009.8.26.0047, tráfico de drogas, 1ª Vara Criminal de Assis, fls. 214), pelo que elevo a pena-base em 1/5 e a fixo em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na segunda fase, não há agravantes. Presente, porém, a atenuante da confissão, pelo que reduzo a pena ao piso legal de 3 meses de detenção, o que faço observando a orientação jurisprudencial contida na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena, para o crime de descumprimento de medida protetiva, de 3 meses de detenção.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JÚLIO CÉSAR FRANCO ao cumprimento de: a) 18 (dezoito) dias de prisão simples, por infração ao artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, e b) 3 meses de detenção, por violação ao artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, tudo na forma do art. 69, do Código Penal.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível a substituição das penas privativas de liberdade em restritivas de direitos, tendo em vista que as infrações penais foram praticadas no âmbito das relações domésticas e familiares.

Suspensão condicional da pena: incabível, porque o sentenciado é registra mau antecedente (art. 77, do CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, pois ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao cartório eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos (CF, art. 15, III).

Dispensar o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Arbitrar os honorários advocatícios no valor máximo estabelecido pelo Convênio.

Expeça-se certidão.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA